P U T U S A N

Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMOR PUTRA Bin M. NASIR;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Nopember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesuma Gang Melati RT 017 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau (Alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nasution, S,H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Warto, S.H., Qhoinul M., S.H. dan Alan Kusuma, S.H. , Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2024 Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Pbrtanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” dalam dakwaan Pasal Kesatu : Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Dan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMOR PUTRA Bin M. NASIR dengan (15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara) dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,86 gram ;
2. 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam beserta sim card 1 dengan nomor 0813 6680 3499 dan sim card 2 dengan nomor 0852 7877 6628 (juga digunakan untuk nomor aplikasi whatsapp);

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna Bronze dengan nomor Polisi BM 1590 HG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yanti Deslina.

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2024 terdakwa mengantarkan saksi MALINDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mengenal saksi MALINDO dari sdr. SUDE (termasuk dalam daftar pencariaa orang), atas perintah sdr. SUDE terdakwa mengantarkan saksi MALINDO dari daerah Dumai ke Pekanbaru dan diperjalanan saksi MALINDO mengatakan kepada terdakwa "kalau abang mau belanja shabu sama aku aja" dan terdakwa jawab "iyalah bang, tunggulah aku ada duit untuk DP". Kemudian saksi MALINDO juga mengatakan kepada terdakwa ''bahwa kalau ambil 50 (lima) gram kalau bayar cash harganya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi kalau sistim kerja harganya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)'' lalu saksi MALINDO juga mengatakan ke terdakwa bahwa saksi MALINDO ada juga pil ekstasi harganya Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, dan setelah pembicaraan tersebut lalu terdakwa dan saksi MALINDO bertukar nomor handphone;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengantarkan saksi MALINDO ke Pekanbaru kemudian terdakwa pulang ke Dumai dan sesampai di Dumai sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. GITO (termasuk ke dalam daftar pencarian orang) yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa di Dumai lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. GITO "kalau kau mau ngambil shabu, ada ni sama kawan aku di pekanbaru, inek pun ada juga" lalu GITO bertanya "berapa harganya" dan terdakwa jawab "kalau lima puluh gram harganya dua puluh juta, kalau inek harganya seratus lima puluh per butir" dan dijawab GITO "iyalah, aku pesanlah buah lima puluh gram terus inek lima puluh butir" dan terdakwa jawab "iyalah" kemudian GITO mengatakan "kalau kek gitu samalah kita ke pekanbaru besok" dan terdakwa jawab "iyalah". Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mengenalkan GITO kepada saudara LINDO dengan cara Video Call Whatsapp melalui handphone terdakwa dan di Video Call tersebut GITO berbicara sebentar dengan saksi MALINDO untuk perkenalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. SUDE di Pelabuhan TPI Dumai dan terdakwa menagih uang saksi MALINDO tersebut dari SUDE sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan SUDE kepada terdakwa lalu terdakwa menelepon saksi MALINDO dan memberitahu bahwa uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sudah terdakwa minta dari SUDE lalu terdakwa bertanya "kek mana uang ini bang" dan dijawab saksi MALINDO "bawakan ajalah bang kemari, nanti abang telepon aku kalau abang sudah sampai di Pekanbaru" dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi MALINDO bahwa ada teman terdakwa yang memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dibayar cash dan juga pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun uang pil ekstasi akan dibayar cash setelah ekstasinya terdakwa bawa ke Dumai dan terdakwa mengatakan berangkat besok bersama teman terdakwa tersebut ke Pekanbaru dan saksi MALINDO mengatakan shabu dan ekstasi tersebut ada namun untuk uang ekstasinya kalau bisa dibayar cash juga dan saksi MALINDO menyuruh terdakwa untuk meneleponnya apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi MALINDO dan mengatakan "ini aku ada uang tujuh juta, ku antar apa ku transfer, aku antar ajalah nggak?" dan dijawabnya "ya udah antar ajalah, nanti aku kasih lagi abang kerjaan". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat naik mobil dari Dumai ke Pekanbaru untuk menjumpai saksi MALINDO lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di Pekanbaru tepatnya di daerah Rumbai lalu terdakwa meminta lokasi saksi MALINDO berada kemudian saksi MALINDO mengirimkan lokasinya melalui Share Loc namun karena terdakwa tidak tahu cara membukanya kemudian terdakwa menyuruh saksi MALINDO untuk datang ke Rumah Makan Sederhana di Jl. Jend. Ahmad Yani Pekanbaru, pada saat menunggu saksi MALINDO datang, terdakwa menelepon saksi MALINDO lagi dan memberitahu bahwa sebenarnya terdakwa hanya membawa uang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) bukan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) namun saksi MALINDO tidak mempermasalahkannya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi MALINDO datang naik mobil bersama dengan sdr. UNDUL (termasuk ke dalam daftar pencarian orang) lalu UNDUL naik ke mobil terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan saksi MALINDO langsung pergi. Lalu terdakwa dan UNDUL pergi ke rumah saksi MALINDO, setibanya di rumah saksi MALINDO yang ada hanya terdakwa dan UNDUL. Lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja yang terdakwa bawa dari Dumai lalu terdakwa dan UNDUL melinting ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok lalu terdakwa Bersama dengan UNDUL menggunakan ganja tersebut sedangkan sisa ganja tersebut terdakwa simpan disaku celana terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi MALINDO datang bersama – sama dengan saksi QORI dan juga 2 (dua) orang anak saksi MALINDO yang masih kecil, kemudian saksi QORI bersama dengan anak saksi MALINDO masuk ke kamar dan setelah itu saksi MALINDO mengeluarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diambilnya dari salah satu kamar tidur di dalam rumah tersebut yang mana shabu tersebut 1 (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran besar lalu saksi MALINDO meletakkan narkotika shabu tersebut di lantai tempat terdakwa, saksi MALINDO dan UNDUL duduk. Kemudian saksi MALINDO mengambil shabu yang ukuran besar lalu menimbangnya dan beratnya 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana terdakwa dan menghitungnya dan pada saat terdakwa menghitung uang tersebut terjadi penggerebekan dari pintu depan sehingga saksi MALINDO dan UNDUL melarikan diri ke arah dapur lalu naik ke plafon sedangkan terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan saksi MALINDO dan UNDUL berhasil melarikan diri dan pada saat terjadinya penangkapan turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499, Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/233/II/RES.4.2/2024 /Riau/Ditresnarkoba, tanggal 22 Februari 2024, kantor PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 gram dan berat bersih 1,99 gr (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,27 gram dan berat bersih 46,92 gr (empat puluh enam koma Sembilan puluh dua gram);
- 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar dan 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor 410,42 gram dan berat bersih 381,73 gr (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 174 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 63,58 gram dan berat bersih 57,79 gr (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 268 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat kotor 73,78 gram dan berat bersih 67,92 gr (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 79 butir pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 27,62 gram dan berat bersih 26,02 gr (dua puluh enam koma kosong dua gram);

- Bahwa dari hasi pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang disita dari saksi Sdri. MARQORIAH Binti JONI KATER, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor LAB : 0419 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut *Positif Narkotika (+) mengandung Metamfetamina* Jenis *Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut Positif Narkotika (+) mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 112/BB/II/10267/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram kemudian disisishkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,86 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau.
b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,31gram untuk bukti dipersidangan pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0420/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram.
  - Barang bukti diberi nomor 0668/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi Malindo tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Hendriyantara saksi Andri Marjokki Tua Sagala (masing-masing merupakan Tim Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hendriyantara saksi Andri Marjokki Tua Sagala dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh IPTU ANEFRIKO DWI PUTRA, S.H.,M.H. melakukan penyelidikan dan tim langsung bergerak menuju ke rumah yang di sewa oleh saksi MALINDO dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan pada terdakwa dan saksi MALINDO yang sempat melarikan diri yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499, Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG akhirnya terdakwa dan saksi MALINDO beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/233/II/RES.4.2/2024 /Riau/Ditresnarkoba, tanggal 22 Februari 2024, kantor PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 gram dan berat bersih 1,99 gr (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,27 gram dan berat bersih 46,92 gr (empat puluh enam koma Sembilan puluh dua gram);
- 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar dan 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor 410,42 gram dan berat bersih 381,73 gr (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 174 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 63,58 gram dan berat bersih 57,79 gr (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 268 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat kotor 73,78 gram dan berat bersih 67,92 gr (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 79 butir pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 27,62 gram dan berat bersih 26,02 gr (dua puluh enam koma kosong dua gram);

- Bahwa dari hasi pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang disita dari saksi Sdri. MARQORIAH Binti JONI KATER, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor LAB : 0419 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut *Positif Narkotika (+) mengandung Metamfetamina* Jenis *Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut Positif Narkotika (+) mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
- Bahwa terdakwa dan saksi MALINDO tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Hendriyantara saksi Andri Marjokki Tua Sagala (masing-masing merupakan Tim Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hendriyantara saksi Andri Marjokki Tua Sagala dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh IPTU ANEFRIKO DWI PUTRA, S.H.,M.H. melakukan penyelidikan dan tim langsung bergerak menuju ke rumah yang di sewa oleh saksi MALINDO dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan pada terdakwa dan saksi MALINDO yang sempat melarikan diri yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499, Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG akhirnya terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi MALINDO beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 112/BB/II/10267/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram kemudian disisishkan dengan rincian sebagai berikut :
    a. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,86 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau.
    b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,31gram untuk bukti dipersidangan pengadilan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0420/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram.
  - Barang bukti diberi nomor 0668/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi MALINDO tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRI MARJOKKI TUA SAGALA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
   - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut kabur saat saksi masuk ke rumah tempat tinggalnya tersebut dengan cara naik keatas plafon dan berlari kearah belakang rumah bersama iparnya yang bernama sdr. UNDUL(DPO);
   - Bahwa berawal informasi dari masyarakat hari Rabu tanggal 7 Maret 2024 bahwa ada seorang laki – laki yang bernama MALINDO Als LINDO sering melakukan transaksi narkotika mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari penyelidikan diperoleh informasi bahwa benar terdakwa MALINDO Als LINDO ada mengedarkan narkotika;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib saksi yang memperoleh informasi dari informan bahwa MALINDO Als LINDO sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu saksi melakukan pengintaian terhadapnya dan berusaha masuk kedalam rumah tersebut yang dalam kondisi terkunci, selanjutnya saksi menggedor-gedor rumah tersebut sambil meminta agar penghuni atau orang yang ada didalam rumah membuka pintu, saat itu dari kaca depan rumah tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berlari kearah belakang rumah dimana ketiga orang tersebut adalah terdakwa, MALINDO Als LINDO dan Sdr UNDUL (DPO), tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang kemudian membuka pintu depan yaitu saksi Marqoriah, setelah pintu dibuka kemudian saksi melihat terdakwa MALINDO Als LINDO dan Sdr. UNDUL(DPO) naik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keatas plafon rumah berusaha kabur kemudian Tim yang lain naik keatas atap rumah tersebut akan tetapi MALINDO Als LINDO dan sdr. UNDUL berhasil kabur dengan meloncat dari atap rumah dengan ketinggian lebih kurang 4 (empat) meter kearah belakang rumah, karena kondisi malam hari menyulitkan saksi dan Tim melakukan pengejaran, sedangkan terdakwa yang saat itu tidak bisa kabur dengan naik keatas plafon karena postur tubuh yang besar AIPTU HENDRIYANTARA langsung menangkapnya dan melakukan penggeledahan terhadapnya dimana saat penggeledahan tersebut juga ada yang menyaksikannya yaitu petugas ronda yang sebelumnya dipanggil, Saat terdakwa digeledah ditemukan dari saku celana yang digunakannya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499 saksi temukan di ruang tamu rumah tersebut milik terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG tersebut ditemukan terparkir di depan rumah tempat tinggal MALINDO Als LINDO milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta tujuannya ke rumah MALINDO Als LINDO adalah untuk transaksi shabu, dimana posisinya terdakwa sebagai pembeli dan MALINDO Als LINDO sebagai penjual dengan system kerja terdakwa setelah memperoleh narkotika dari MALINDO Als LINDO dengan uang pembayaran muka (DP) membawa narkotika ke kota Dumai untuk dijual kembali setelah barang akan habis, terdakwa kembali mengambil narkotika kepada terdakwa MALINDO Als LINDO dan menyetor uang kekurangan pembelian sebelumnya, dimana kendaraan yang digunakan oleh terdakwa tersebut dari Dumai ke Pekanbaru adalah 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG milik saksi Yanti Delina.
- Bahwa saksi MARQORIAH yang merupakan teman atau pacar terdakwa MALINDO Bin MANIPOL yang ada di dalam rumah tersebut untuk mencari dan menemukan keberadaan MALINDO Bin MANIPOL yang saat itu kabur melarikan diri dimana hasil interogasi saksi MARQORIAH bahwa Sdr. MALINDO Bin MANIPOL ada menyewa home stay selama 1 (satu) bulan di Graha Sakinah kamar 101 bertempat di Jalan Ikhlas kel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

labuh baru timur kec payung sekaki Kota Pekanbaru, dan saksi MARQORIAH mengatakan kemungkinan barang milik MALINDO Als LINDO ada disana karena terakhir saksi MARQORIAH dan Sdr. MALINDO Als LINDO kesana terdakwa MALINDO Als LINDO yang masuk kamar 101 tersebut akan tetapi saksi MARQORIAH menunggu didalam mobil selanjutnya saksi membawa saksi MARQORIAH menunjukkan tempat tersebut dan melakukan penggeledahan di kamar 101 tersebut dengan disaksikan oleh security HOMESTAY yaitu saksi Yansen selanjutnya saksi menemukan dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 174 butir, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna cokelat diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 268 butir, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 79 butir, 3 (tiga) strip psikotropika jenis happy five, plastic-plastik bening kosong, 1 (satu) buah buku tabungan bca, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 3 (tiga) lembar bukti sewa kamar GRAHA SAKINAH HOMESTAY, 3 (tiga) buah tas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi RICKY SHANJAY KUMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut kabur saat saksi masuk ke rumah tempat tinggalnya tersebut dengan cara naik keatas plafon dan berlari kearah belakang rumah bersama iparnya yang bernama sdr. UNDUL(DPO);
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat hari Rabu tanggal 7 Maret 2024 bahwa ada seorang laki – laki yang bernama MALINDO Als LINDO sering melakukan transaksi narkotika mendapat informasi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari penyelidikan diperoleh informasi bahwa benar terdakwa MALINDO Als LINDO ada mengedarkan narkotika;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib saksi yang memperoleh informasi dari informan bahwa MALINDO Als LINDO sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu saksi melakukan pengintaian terhadapnya dan berusaha masuk kedalam rumah tersebut yang dalam kondisi terkunci, selanjutnya saksi menggedor-gedor rumah tersebut sambil meminta agar penghuni atau orang yang ada didalam rumah membuka pintu, saat itu dari kaca depan rumah tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berlari kearah belakang rumah dimana ketiga orang tersebut adalah terdakwa, MALINDO Als LINDO dan Sdr UNDUL (DPO), tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang kemudian membuka pintu depan yaitu saksi Marqoriah, setelah pintu dibuka kemudian saksi melihat terdakwa MALINDO Als LINDO dan Sdr. UNDUL(DPO) naik keatas plafon rumah berusaha kabur kemudian Tim yang lain naik keatas atap rumah tersebut akan tetapi MALINDO Als LINDO dan sdr. UNDUL berhasil kabur dengan meloncat dari atap rumah dengan ketinggian lebih kurang 4 (empat) meter kearah belakang rumah, karena kondisi malam hari menyulitkan saksi dan Tim melakukan pengejaran, sedangkan terdakwa yang saat itu tidak bisa kabur dengan naik keatas plafon karena postur tubuh yang besar AIPTU HENDRIYANTARA langsung menangkapnya dan melakukan penggeledahan terhadapnya dimana saat penggeledahan tersebut juga ada yang menyaksikannya yaitu petugas ronda yang sebelumnya dipanggil, Saat terdakwa digeledah ditemukan dari saku celana yang digunakannya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499 saksi temukan di ruang tamu rumah tersebut milik terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG tersebut ditemukan terparkir di depan rumah tempat tinggal MALINDO Als LINDO milik terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta tujuannya ke rumah MALINDO Als LINDO adalah untuk transaksi shabu, dimana posisinya terdakwa sebagai pembeli dan MALINDO Als LINDO sebagai penjual dengan system kerja terdakwa setelah memperoleh narkotika dari MALINDO Als LINDO dengan uang pembayaran muka (DP) membawa narkotika ke kota Dumai untuk dijual kembali setelah barang akan habis, terdakwa kembali mengambil narkotika kepada terdakwa MALINDO Als LINDO dan menyetor uang kekurangan pembelian sebelumnya, dimana kendaraan yang digunakan oleh terdakwa tersebut dari Dumai ke Pekanbaru adalah 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG milik saksi Yanti Delina.
- Bahwa saksi MARQORIAH yang merupakan teman atau pacar terdakwa MALINDO Bin MANIPOL yang ada di dalam rumah tersebut untuk mencari dan menemukan keberadaan MALINDO Bin MANIPOL yang saat itu kabur melarikan diri dimana hasil interogasi saksi MARQORIAH bahwa Sdr. MALINDO Bin MANIPOL ada menyewa home stay selama 1 (satu) bulan di Graha Sakinah kamar 101 bertempat di Jalan Ikhlas kel labuh baru timur kec payung sekaki Kota Pekanbaru, dan saksi MARQORIAH mengatakan kemungkinan barang milik MALINDO Als LINDO ada disana karena terakhir saksi MARQORIAH dan Sdr. MALINDO Als LINDO kesana terdakwa MALINDO Als LINDO yang masuk kamar 101 tersebut akan tetapi saksi MARQORIAH menunggu didalam mobil selanjutnya saksi membawa saksi MARQORIAH menunjukkan tempat tersebut dan melakukan penggeledahan di kamar 101 tersebut dengan disaksikan oleh security HOMESTAY yaitu saksi Yansen selanjutnya saksi menemukan dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 174 butir, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna cokelat diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 268 butir, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 79 butir, 3 (tiga) strip psikotropika jenis happy five, plastic-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening kosong, 1 (satu) buah buku tabungan bca, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 3 (tiga) lembar bukti sewa kamar GRAHA SAKINAH HOMESTAY, 3 (tiga) buah tas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dari terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis ganja;
  2. Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam beserta sim card 1 dengan nomor 0813 6680 3499 dan sim card 2 dengan nomor 0852 7877 6628 (juga digunakan untuk nomor aplikasi whatsapp);
  4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna Bronze dengan nomor Polisi BM 1590 HG.
- Bahwa saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL pada saat penangkapan terdakwa AMOR tersebut kabur saat saksi Tim Polda Riau masuk ke rumah tempat tinggalnya tersebut dengan cara naik keatas plafon dan berlari kearah belakang rumah bersama iparnya yang bernama sdr. UNDUL(DPO);
- Bahwa saat terdakwa berada di rumah saksi MALINDO ilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL tersebut, Barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan tersebut adalah:
  1. 1 (Satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya berisikan 1 buah plastik ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan di dapur bawah kompor masak;
  2. 1 (Satu) unit timbangan digital kecil kami temukan di dapur;
  3. 1 (Satu) unit timbangan digital besar kami temukan di dapur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (Satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu kami temukan di rumah bagian belakang tepatnya di belakang kamar mandi;
5. 1 (satu) unit Hand phone android merk oppo warna hitam beserta sim card dengan nomor 0896 8415 8378 kami temukan di ruang tamu;
6. 1 (satu) unit Hand phone android merk oppo warna hitam kami temukan di ruang tamu;
7. 1 (satu) unit Hand phone android merk realme warna hijau beserta sim card dengan nomor 0895 6378 80504 (juga digunakan untuk nomor aplikasi whatsapp) kami temukan diruang tamu.
8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Silver metalik dengan nomor Polisi B 2084 SIK;

- Bahwa pemilik semua narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL dimana terdakwa menerangkan bahwa semua narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya yang di miliki oleh saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL yang selanjutnya terhadap bungkusan shabu yang ditemukan oleh Polisi di belakang rumah tepatnya dibelakang kamar mandi adalah shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi MALINDO dan saksi MARQORIAH saat diinterogasi menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL karena sebelum Polisi datang menggrebek rumah, Ketika saksi Marqoriah sedang berada dalam kamar bersama anak-anak kemudian saksi MALINDO Als LINDO masuk kedalam kamar ketika itu saksi MARQORIAH lihat shabu tersebut diambil oleh saksi MALINDO Als LINDO Bin MANIPOL dari dalam lemari dalam kamar tersebut karena narkotika jenis shabu tersebut sempat terjatuh;
- Bahwa ganja tersebut adalah miliknya serta tujuannya ke rumah saksi MALINDO Als LINDO adalah untuk transaksi shabu, dimana posisinya terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR sebagai pembeli dan saksi MALINDO Als LINDO sebagai penjual dengan system kerja terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR setelah memperoleh narkotika dari saksi MALINDO Als LINDO dengan uang pembayaran muka (DP) membawa narkotika ke kota Dumai untuk dijual kembali setelah barang akan habis, terdakwa AMOR PUTRA Bin M. NASIR kembali mengambil narkotika kepada saksi MALINDO Als LINDO dan menyetor uang kekurangan pembelian sebelumnya, dimana kendraan yang digunakan oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMOR PUTRA Bin M. NASIR tersebut dari Dumai ke Pekanbaru adalah 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG milik saksi Yanti Delina;

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terhadap saksi MARQORIAH yang merupakan teman atau pacar saksi MALINDO Bin MANIPOL yang ada di dalam rumah tersebut untuk mencari dan menemukan keberadaan saksi MALINDO Bin MANIPOL yang saat itu kabur melarikan diri dimana hasil interogasi saksi MARQORIAH bahwa saksi MALINDO Bin MANIPOL ada menyewa home stay selama 1 (satu) bulan di Graha Sakinah kamar 101 bertempat di Jalan Ikhlas kel labuh baru timur kec payung sekaki Kota Pekanbaru, dan saksi MARQORIAH mengatakan kemungkinan barang milik saksi MALINDO Als LINDO ada disana karena terakhir saksi MARQORIAH dan saksi MALINDO Als LINDO kesana saksi MALINDO Als LINDO yang masuk kamar 101 tersebut akan tetapi saksi MARQORIAH menunggu didalam mobil selanjutnya saksi membawa saksi MARQORIAH menunjukkan tempat tersebut dan melakukan penggeledahan di kamar 101 tersebut dengan disaksikan oleh security HOMESTAY yaitu saksi Yansen selanjutnya saksi menemukan dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru dongker yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 174 butir, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna cokelat diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 268 butir, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 79 butir, 3 (tiga) strip psikotropika jenis happy five, plastic-plastik bening kosong, 1 (satu) buah buku tabungan bca, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 3 (tiga) lembar bukti sewa kamar GRAHA SAKINAH HOMESTAY, 3 (tiga) buah tas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/233/II/RES.4.2/2024 /Riau/Ditresnarkoba, tanggal 22 Februari 2024, kantor PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 gram dan berat bersih 1,99 gr (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,27 gram dan berat bersih 46,92 gr (empat puluh enam koma Sembilan puluh dua gram);
  - 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar dan 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor 410,42 gram dan berat bersih 381,73 gr (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh tiga gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 174 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 63,58 gram dan berat bersih 57,79 gr (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 268 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat kotor 73,78 gram dan berat bersih 67,92 gr (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh dua gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 79 butir pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 27,62 gram dan berat bersih 26,02 gr (dua puluh enam koma kosong dua gram);
- Bahwa dari hasi pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang disita dari saksi Sdri. MARQORIAH Binti JONI KATER, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor LAB : 0419 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut *Positif Narkotika (+) mengandung Metamfetamina* Jenis *Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut Positif Narkotika (+) mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 112/BB/II/10267/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan **berat bersihnya 0,86 gram** kemudian disisishkan dengan rincian sebagai berikut :
    a. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,86 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau.
    b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,31gram untuk bukti dipersidangan pengadilan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0420/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

  1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan **berat bersihnya 0,86 gram**.

  - Barang bukti diberi nomor 0668/2024/NNF tersebut di atas adalah **benar** mengandung **positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih **0,86 gram** ;
- 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam beserta sim card 1 dengan nomor 0813 6680 3499 dan sim card 2 dengan nomor 0852 7877 6628 (juga digunakan untuk nomor aplikasi whatsapp);
- Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna Bronze dengan nomor Polisi BM 1590 HG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024 terdakwa mengantarkan saksi MALINDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mengenal saksi MALINDO dari sdr. SUDE (termasuk dalam daftar pencariaa orang), atas perintah sdr. SUDE terdakwa mengantarkan saksi MALINDO dari daerah Dumai ke Pekanbaru dan diperjalanan saksi MALINDO mengatakan kepada terdakwa *"kalau abang mau belanja shabu sama aku aja"* dan terdakwa jawab *"iyalah bang, tunggulah aku ada duit untuk DP"*. Kemudian saksi MALINDO juga mengatakan kepada terdakwa ''*bahwa kalau ambil 50 (lima) gram kalau bayar cash harganya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi kalau sistim kerja harganya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)*'' lalu saksi MALINDO juga mengatakan ke terdakwa bahwa saksi MALINDO ada juga pil ekstasi harganya Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, dan setelah pembicaraan tersebut lalu terdakwa dan saksi MALINDO bertukar nomor handphone;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengantarkan saksi MALINDO ke Pekanbaru kemudian terdakwa pulang ke Dumai dan sesampai di Dumai sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. GITO (termasuk ke dalam daftar pencarian orang) yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa di Dumai lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. GITO "kalau kau mau ngambil shabu, ada ni sama kawan aku di pekanbaru, inek pun ada juga" lalu GITO bertanya "berapa harganya" dan terdakwa jawab "kalau lima puluh gram harganya dua puluh juta, kalau inek harganya seratus lima puluh per butir" dan dijawab GITO "iyalah, aku pesanlah buah lima puluh gram terus inek lima puluh butir" dan terdakwa jawab "iyalah" kemudian GITO mengatakan "kalau kek gitu samalah kita ke pekanbaru besok" dan terdakwa jawab "iyalah". Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mengenalkan GITO kepada saudara LINDO dengan cara Video Call Whatsapp melalui handphone terdakwa dan di Video Call tersebut GITO berbicara sebentar dengan saksi MALINDO untuk perkenalan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. SUDE di Pelabuhan TPI Dumai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menagih uang saksi MALINDO tersebut dari SUDE sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan SUDE kepada terdakwa lalu terdakwa menelepon saksi MALINDO dan memberitahu bahwa uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sudah terdakwa minta dari SUDE lalu terdakwa bertanya “kek mana uang ini bang” dan dijawab saksi MALINDO “bawakan ajalah bang kemari, nanti abang telepon aku kalau abang sudah sampai di Pekanbaru” dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi MALINDO bahwa ada teman terdakwa yang memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dibayar cash dan juga pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun uang pil ekstasi akan dibayar cash setelah ekstasinya terdakwa bawa ke Dumai dan terdakwa mengatakan berangkat besok bersama teman terdakwa tersebut ke Pekanbaru dan saksi MALINDO mengatakan shabu dan ekstasi tersebut ada namun untuk uang ekstasinya kalau bisa dibayar cash juga dan saksi MALINDO menyuruh terdakwa untuk meneleponnya apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi MALINDO dan mengatakan “ini aku ada uang tujuh juta, ku antar apa ku transfer, aku antar ajalah nggak?” dan dijawabnya “ya udah antar ajalah, nanti aku kasih lagi abang kerjaan”. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat naik mobil dari Dumai ke Pekanbaru untuk menjumpai saksi MALINDO lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di Pekanbaru tepatnya di daerah Rumbai lalu terdakwa meminta lokasi saksi MALINDO berada kemudian saksi MALINDO mengirimkan lokasinya melalui Share Loc namun karena terdakwa tidak tahu cara membukanya kemudian terdakwa menyuruh saksi MALINDO untuk datang ke Rumah Makan Sederhana di Jl. Jend. Ahmad Yani Pekanbaru, pada saat menunggu saksi MALINDO datang, terdakwa menelepon saksi MALINDO lagi dan memberitahu bahwa sebenarnya terdakwa hanya membawa uang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) bukan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) namun saksi MALINDO tidak mempermasalahkannya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi MALINDO datang naik mobil bersama dengan sdr. UNDUL (termasuk ke dalam daftar pencarian orang) lalu UNDUL naik ke mobil terdakwa sedangkan saksi MALINDO langsung pergi. Lalu terdakwa dan UNDUL pergi ke rumah saksi MALINDO, setibanya di rumah saksi MALINDO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ada hanya terdakwa dan UNDUL. Lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja yang terdakwa bawa dari Dumai lalu terdakwa dan UNDUL melinting ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok lalu terdakwa Bersama dengan UNDUL menggunakan ganja tersebut sedangkan sisa ganja tersebut terdakwa simpan disaku celana terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi MALINDO datang bersama – sama dengan saksi QORI dan juga 2 (dua) orang anak saksi MALINDO yang masih kecil, kemudian saksi QORI bersama dengan anak saksi MALINDO masuk ke kamar dan setelah itu saksi MALINDO mengeluarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diambilnya dari salah satu kamar tidur di dalam rumah tersebut yang mana shabu tersebut 1 (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran besar lalu saksi MALINDO meletakkan narkotika shabu tersebut di lantai tempat terdakwa, saksi MALINDO dan UNDUL duduk. Kemudian saksi MALINDO mengambil shabu yang ukuran besar lalu menimbangnya dan beratnya 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana terdakwa dan menghitungnya dan pada saat terdakwa menghitung uang tersebut terjadi penggerebekan dari pintu depan sehingga saksi MALINDO dan UNDUL melarikan diri ke arah dapur lalu naik ke plafon sedangkan terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan saksi MALINDO dan UNDUL berhasil melarikan diri dan pada saat terjadinya penangkapan turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499, Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/233/II/RES.4.2/2024 /Riau/Ditresnarkoba, tanggal 22 Februari 2024, kantor PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 gram dan berat bersih 1,99 gr (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,27 gram dan berat bersih 46,92 gr (empat puluh enam koma Sembilan puluh dua gram);
- 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar dan 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor 410,42 gram dan berat bersih 381,73 gr (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 174 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 63,58 gram dan berat bersih 57,79 gr (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 268 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat kotor 73,78 gram dan berat bersih 67,92 gr (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 79 butir pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 27,62 gram dan berat bersih 26,02 gr (dua puluh enam koma kosong dua gram);

- Bahwa dari hasi pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang disita dari saksi Sdri. MARQORIAH Binti JONI KATER, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor LAB : 0419 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut *Positif Narkotika (+) mengandung Metamfetamina* Jenis *Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut Positif Narkotika (+) mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 112/BB/II/10267/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram kemudian disisishkan dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,86 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,31gram untuk bukti dipersidangan pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0420/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  a. 1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram.
  b. Barang bukti diberi nomor 0668/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi Malindo tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotikayang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **AMOR PUTRA Bin M. NASIR** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau
perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **AMOR PUTRA Bin M. NASIR** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2024 terdakwa mengantarkan saksi MALINDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mengenal saksi MALINDO dari sdr. SUDE (termasuk dalam daftar pencariaa orang), atas perintah sdr. SUDE terdakwa mengantarkan saksi MALINDO dari daerah Dumai ke Pekanbaru dan diperjalanan saksi MALINDO mengatakan kepada terdakwa *"kalau abang mau belanja shabu sama aku aja"* dan terdakwa jawab *"iyalah bang, tunggulah aku ada duit untuk DP"*. Kemudian saksi MALINDO juga mengatakan kepada terdakwa *''bahwa kalau ambil 50 (lima) gram kalau bayar cash harganya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tapi kalau sistim kerja harganya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)''* lalu saksi MALINDO juga mengatakan ke terdakwa bahwa saksi MALINDO ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga pil ekstasi harganya Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir, dan setelah pembicaraan tersebut lalu terdakwa dan saksi MALINDO bertukar nomor handphone;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mengantarkan saksi MALINDO ke Pekanbaru kemudian terdakwa pulang ke Dumai dan sesampai di Dumai sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. GITO (termasuk ke dalam daftar pencarian orang) yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa di Dumai lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. GITO “kalau kau mau ngambil shabu, ada ni sama kawan aku di pekanbaru, inek pun ada juga” lalu GITO bertanya “berapa harganya” dan terdakwa jawab “kalau lima puluh gram harganya dua puluh juta, kalau inek harganya seratus lima puluh per butir” dan dijawab GITO “iyalah, aku pesanlah buah lima puluh gram terus inek lima puluh butir” dan terdakwa jawab “iyalah” kemudian GITO mengatakan “kalau kek gitu samalah kita ke pekanbaru besok” dan terdakwa jawab “iyalah”. Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mengenalkan GITO kepada saudara LINDO dengan cara Video Call Whatsapp melalui handphone terdakwa dan di Video Call tersebut GITO berbicara sebentar dengan saksi MALINDO untuk perkenalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. SUDE di Pelabuhan TPI Dumai dan terdakwa menagih uang saksi MALINDO tersebut dari SUDE sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan SUDE kepada terdakwa lalu terdakwa menelepon saksi MALINDO dan memberitahu bahwa uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sudah terdakwa minta dari SUDE lalu terdakwa bertanya “kek mana uang ini bang” dan dijawab saksi MALINDO “bawakan ajalah bang kemari, nanti abang telepon aku kalau abang sudah sampai di Pekanbaru” dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi MALINDO bahwa ada teman terdakwa yang memesan shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dibayar cash dan juga pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir namun uang pil ekstasi akan dibayar cash setelah ekstasinya terdakwa bawa ke Dumai dan terdakwa mengatakan berangkat besok bersama teman terdakwa tersebut ke Pekanbaru dan saksi MALINDO mengatakan shabu dan ekstasi tersebut ada namun untuk uang ekstasinya kalau bisa dibayar cash juga dan saksi MALINDO menyuruh terdakwa untuk meneleponnya apabila terdakwa sudah sampai di Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi MALINDO dan mengatakan “ini aku ada uang tujuh juta, ku antar apa ku transfer, aku antar ajalah nggak?” dan dijawabnya “ya udah antar ajalah, nanti aku kasih lagi abang kerjaan”. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat naik mobil dari Dumai ke Pekanbaru untuk menjumpai saksi MALINDO lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di Pekanbaru tepatnya di daerah Rumbai lalu terdakwa meminta lokasi saksi MALINDO berada kemudian saksi MALINDO mengirimkan lokasinya melalui Share Loc namun karena terdakwa tidak tahu cara membukanya kemudian terdakwa menyuruh saksi MALINDO untuk datang ke Rumah Makan Sederhana di Jl. Jend. Ahmad Yani Pekanbaru, pada saat menunggu saksi MALINDO datang, terdakwa menelepon saksi MALINDO lagi dan memberitahu bahwa sebenarnya terdakwa hanya membawa uang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) bukan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) namun saksi MALINDO tidak mempermasalahkannya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi MALINDO datang naik mobil bersama dengan sdr. UNDUL (termasuk ke dalam daftar pencarian orang) lalu UNDUL naik ke mobil terdakwa sedangkan saksi MALINDO langsung pergi. Lalu terdakwa dan UNDUL pergi ke rumah saksi MALINDO, setibanya di rumah saksi MALINDO yang ada hanya terdakwa dan UNDUL. Lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja yang terdakwa bawa dari Dumai lalu terdakwa dan UNDUL melinting ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok lalu terdakwa Bersama dengan UNDUL menggunakan ganja tersebut sedangkan sisa ganja tersebut terdakwa simpan disaku celana terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.45 wib saksi MALINDO datang bersama – sama dengan saksi QORI dan juga 2 (dua) orang anak saksi MALINDO yang masih kecil, kemudian saksi QORI bersama dengan anak saksi MALINDO masuk ke kamar dan setelah itu saksi MALINDO mengeluarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diambilnya dari salah satu kamar tidur di dalam rumah tersebut yang mana shabu tersebut 1 (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran besar lalu saksi MALINDO meletakkan narkotika shabu tersebut di lantai tempat terdakwa, saksi MALINDO dan UNDUL duduk. Kemudian saksi MALINDO mengambil shabu yang ukuran besar lalu menimbangnya dan beratnya 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana terdakwa dan menghitungnya dan pada saat terdakwa menghitung uang tersebut terjadi penggerebekan dari pintu depan sehingga saksi MALINDO dan UNDUL melarikan diri ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arah dapur lalu naik ke plafon sedangkan terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan saksi MALINDO dan UNDUL berhasil melarikan diri dan pada saat terjadinya penangkapan turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499, Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat permintaan penimbangan barang bukti yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Cab. Pekanbaru Kota dengan surat nomor : B/233/II/RES.4.2/2024 /Riau/Ditresnarkoba, tanggal 22 Februari 2024, kantor PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,32 gram dan berat bersih 1,99 gr (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,27 gram dan berat bersih 46,92 gr (empat puluh enam koma Sembilan puluh dua gram);
- 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran besar dan 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor 410,42 gram dan berat bersih 381,73 gr (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 174 butir pil ekstasi warna hijau dengan berat kotor 63,58 gram dan berat bersih 57,79 gr (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 268 butir pil ekstasi warna coklat dengan berat kotor 73,78 gram dan berat bersih 67,92 gr (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh dua gram);
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan 79 butir pil ekstasi warna biru dengan berat kotor 27,62 gram dan berat bersih 26,02 gr (dua puluh enam koma kosong dua gram);

Menimbang, bahwa dari hasi pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu dan jenis pil ekstasi yang disita dari saksi Sdri. MARQORIAH Binti JONI KATER, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2024 dengan nomor LAB : 0419 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut Positif Narkotika (+) mengandung Metamfetamina Jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diduga narkotika jenis pil ekstasi tersebut Positif Narkotika (+) mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Malindo tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian Permufakatan Jahat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang –Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi MALINDO, Sdr. Gito, Sdr. Sude, dan Sdr Undul yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang tidak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kesatu Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kesatu Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Hendriyantara saksi Andri Marjokki Tua Sagala (masing-masing merupakan Tim Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sutomo Gg. PLN nomor 1 Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hendriyantara saksi Andri Marjokki Tua Sagala dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh IPTU ANEFRIKO DWI PUTRA, S.H.,M.H. melakukan penyelidikan dan tim langsung bergerak menuju ke rumah yang di sewa oleh saksi MALINDO dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan pada terdakwa dan saksi MALINDO yang sempat melarikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta sim card 085278776628 dan 081366803499, Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Calya warna Bronze dengan nomor polisi BM 1590 HG akhirnya terdakwa dan saksi MALINDO beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 112/BB/II/10267/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan **berat bersihnya 0,86 gram** kemudian disisishkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,86 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau.
b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,31gram untuk bukti dipersidangan pengadilan

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0420/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 bungkus plastic ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganjam kering dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,86 gram.
b. Barang bukti diberi nomor 0668/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi MALINDO tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,86 gram ;
- 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam beserta sim card 1 dengan nomor 0813 6680 3499 dan sim card 2 dengan nomor 0852 7877 6628 (juga digunakan untuk nomor aplikasi whatsapp);

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna Bronze dengan nomor Polisi BM 1590 HG, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka layak dan adil barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki diri ke arah lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMOR PUTRA Bin M. NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMOR PUTRA Bin M. NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih **0,86 gram** ;
   - 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam beserta sim card 1 dengan nomor 0813 6680 3499 dan sim card 2 dengan nomor 0852 7877 6628 (juga digunakan untuk nomor aplikasi whatsapp);

   Dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
   - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna Bronze dengan nomor Polisi BM 1590 HG

   Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Daniel Ronald, S.H., M.Hum	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)